

△△△△△△ 상임감사

통보

제 목	재해예방기술지도 계약체결 기한 준수 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△△△△△는 안전하고 쾌적한 △△환경 조성 및 탐방객 이용편의 개선을 위하여 「2024 △△△ 훼손탐방로 정비공사」 등 △△사업을 추진하였으며, 건설현장 안전관리를 위하여 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

산업안전보건법 시행령 제59조 「기술지도계약 체결 대상 건설공사 및 체결 시기」 및 일터안전실-1688(2022.8.12.)호 「건설공사발주자 등 재해예방기술지도 계약의무제 시행 알림」에서는 중·소규모 건설공사 발주 시 건설공사발주자가 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하도록 안내하며, △△이 발주하는 건설공사 시행 시 위 사항을 준수하도록 하고 있다.

또한, 건설공사의 건설공사발주자 또는 건설공사도급인(건설공사도급인은 건설

공사발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)은 건설산업 재해 예방을 위한 지도계약(이하 “기술지도계약”이라 한다)을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△에서는 △△사업의 건설현장 안전관리를 위하여 건설재해예방 전문지도 기관과 직접 기술지도 계약을 체결하여 건설현장 안전관리에 최선을 다하였다.

그러나, 건설공사발주자는 기술지도계약을 해당 건설공사 착공일의 전날까지 체결하여야 함에도, 「2024 △△△ 훼손탐방로 정비공사」 등 2건의 경우는 착공일 이후에 계약 체결 하는 등 기술지도계약 체결 기한을 미준수한 사실이 있다.

[표 1] △△△△△△△△△△ 재해예방기술지도 계약체결 기한 미준수 현황

구분	사업명	착공일	기술지도계약 체결일	비고
1	2023년 △△△ △△△△△ 정비공사	2023. 5. 16.	2023. 5. 28.	12일 초과
2	2024년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	2024. 6. 24.	2024. 6. 25.	1일 초과

자료: 사무소 제출자료 재구성

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)